



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PORTARIA Nº 5.943, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016.

Republicação

(Texto compilado com as alterações promovidas pelas Portarias GP.TRT4 nºs 5.884/2017, 4.149/2018 e 1.423/2022)

Regulamenta o procedimento de apuração da prática de descumprimento contratual por licitante, adjudicatário ou contratado e a aplicação de penalidades no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 208 do Regimento Interno do TRT da 4ª Região, que estabelece o cabimento de recurso administrativo em face das decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0005604-47.2016.5.04.0000,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
Das disposições gerais

Art. 1º Fica regulamentado por esta Portaria o procedimento de apuração da prática de descumprimento, por licitante, adjudicatário ou contratado, de cláusulas contratuais,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

editais de licitações, atas de registro de preços, notas de empenho, ordens de serviço ou quaisquer instrumentos assemelhados, bem como de aplicação das penalidades decorrentes. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

CAPÍTULO II Do procedimento

Seção I Das competências

Art. 2º O registro das irregularidades praticadas por licitante, adjudicatário ou contratado, formalizado por meio da autuação de processo administrativo específico, compete, respectivamente, sob pena de responsabilidade: *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

I – ao Pregoeiro, quando ocorridas entre a publicação do Edital e a homologação da licitação realizada na modalidade pregão; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

II – à Comissão Permanente de Licitações (CPL), quando ocorridas entre a publicação do Edital e a homologação da licitação realizada nas modalidades convite, tomada de preços ou concorrência; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

III – ao Coordenador de Licitações e Contratos, quando ocorridas entre a homologação da licitação e a conclusão do procedimento de contratação; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

IV – ao(s) Fiscal(is) do contrato, quando ocorridas após a conclusão do procedimento de contratação; *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

V – ao Gestor da área requisitante do bem ou serviço, quando ocorridas após a conclusão do procedimento de contratação e não houver Fiscal expressamente designado para o contrato. *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

Parágrafo único. Após o registro das irregularidades, o processo deverá ser encaminhado: *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

I – ao Coordenador de Licitações e Contratos, nas hipóteses dos incisos I e II; *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

II – ao Diretor da Secretaria de Administração, na hipótese do inciso III; *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

III – ao Gestor da área requisitante do bem ou serviço, na hipótese do inciso IV. *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

Art. 3º Os gestores mencionados no inciso V do *caput* e nos incisos I, II e III do parágrafo único do artigo 2º desta Portaria, ao receberem o processo administrativo, consignarão ciência e/ou manifestação acerca das irregularidades nele registradas, com posterior encaminhamento do processo à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art. 4º A aplicação das penalidades administrativas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, compete: *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

I – ao Presidente do Tribunal, quando decorrentes de rescisão contratual unilateral ou do cancelamento de ata de registro de preços; *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

II – ao Diretor-Geral, por delegação da Presidência do Tribunal, nos demais casos. *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Art. 5º Compete exclusivamente ao Presidente do Tribunal a aplicação da penalidade prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993.

Seção II
Da autuação do processo

Art. 6º O processo administrativo autuado para apuração da prática de irregularidade por licitante, adjudicatário ou contratado deverá ser vinculado ao processo que originou a licitação ou a contratação, indicando o assunto “Sanção” e, como complemento, o objeto da contratação. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

Parágrafo único. O processo ao qual se refere o *caput* deverá ser instruído com: *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

I – informação contendo relatório detalhado do descumprimento praticado pelo licitante, adjudicatário ou contratado, indicação das cláusulas legais, editalícias e contratuais infringidas e ciência e/ou manifestação do gestor competente, nos termos dos artigos 2º e 3º desta Portaria; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

II – todas as informações necessárias ao cálculo das multas aplicáveis;

III – cópias do edital de licitação e dos respectivos anexos que contenham itens relevantes à apuração dos descumprimentos;

IV – cópias do instrumento de contrato, termos aditivos assinados e apostilas;

V – cópias das notas de empenho e ordens de serviço emitidas durante a contratação, bem como das respectivas confirmações de entrega ao contratado, quando o prazo para cumprimento das obrigações contar do seu recebimento;

VI – cópias dos eventuais pedidos de prorrogação de prazo formulados pelo contratado e dos respectivos despachos de deferimento ou de indeferimento;

VII – quaisquer outros documentos imprescindíveis à instrução do procedimento de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades;

VIII – cópia da documentação relativa à representação da empresa.

Seção III
Das intimações

Art. 7º O licitante, adjudicatário ou contratado será intimado para ciência do processo administrativo autuado para apuração de descumprimento contratual e aplicação de



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

penalidades, oportunidade em que lhe será facultada a apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do ofício. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

Parágrafo único. O ofício de que trata o *caput* conterá:

I – a identificação do licitante, adjudicatário ou contratado; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

II – a finalidade da intimação;

III – a descrição do fato passível de aplicação de penalidade e a informação dos dispositivos editalícios, contratuais ou legais infringidos;

IV – a descrição das sanções que poderão ser aplicadas, com a indicação de sua previsão editalícia, contratual ou legal;

V – o prazo e a forma para a apresentação de defesa prévia;

VI – a informação de que as provas que se pretenda produzir ou seu requerimento deverão ser apresentados com a defesa prévia, observado, no que couber, o disposto nos artigos 369 a 484 do Código de Processo Civil; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

VII – a informação sobre a continuidade do processo independentemente da manifestação do licitante, adjudicatário ou contratado, conforme disposto no artigo 26, § 1º, inciso V, da Lei nº 9.784/1999; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

VIII – a informação sobre a possibilidade de obtenção de cópia do processo administrativo, mediante requerimento encaminhado exclusivamente por meio eletrônico ao endereço informado na intimação; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

IX – outras informações necessárias ao exercício do contraditório.

Art. 8º A intimação de licitante, adjudicatário ou contratado para apresentação de defesa prévia, para interposição de recurso e para a prática dos demais atos sujeitos à análise de tempestividade, far-se-á, sucessivamente: *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

I – por meio eletrônico capaz de assegurar a certeza da ciência do interessado; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

II – pela via postal, mediante carta registrada ou aviso de recebimento; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

III – pessoalmente, por intermédio do representante legal do interessado; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

IV – pela publicação do ato no Diário Oficial da União, nas hipóteses previstas no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.784/1999 e no § 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º *(revogado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

§ 2º *(revogado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

§ 3º A obtenção de cópia dos autos implicará na intimação de qualquer decisão contida no processo. *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art. 9º As intimações para ciência de atos processuais que não ensejem a manifestação do interessado serão efetuadas mediante envio de mensagem eletrônica.

Art. 10. *(revogado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

Seção IV

Da apresentação da defesa, instrução do processo e decisão

Art. 11. A defesa prévia, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do signatário da petição para representar o licitante, adjudicatário ou contratado, deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico para o endereço informado na intimação. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Parágrafo único. *(revogado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Art. 12. Os interessados têm direito à vista do processo administrativo e à obtenção de certidões ou cópias dos dados e documentos que o integram, ressalvados aqueles pertencentes a terceiros que sejam protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Art. 13. Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, contado a partir da regular intimação do licitante, adjudicatário ou contratado, e independentemente de manifestação do interessado, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral apresentará relatório com a identificação das infrações e de eventual tese de defesa, análise dos pressupostos processuais e do possível enquadramento da conduta praticada como irregularidade passível de sanção, e submeterá o processo administrativo à apreciação do Diretor-Geral. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório de que trata o *caput* indicar a possibilidade de aplicação da sanção prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, o licitante, adjudicatário ou contratado será, antes da submissão do Processo Administrativo à apreciação do Diretor-Geral, intimado para, querendo, apresentar defesa específica no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da intimação, observada a forma prevista no artigo 11 desta Portaria. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Art. 14. Submetidos os autos à apreciação do Diretor-Geral, proceder-se-á da seguinte forma: *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

I – em se tratando de irregularidades passíveis de rescisão contratual unilateral, de cancelamento de Ata de Registro de Preços ou de aplicação da sanção prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, o Diretor-Geral encaminhará o processo administrativo à Presidência do Tribunal para proferimento de decisão quanto à eventual rescisão/cancelamento do instrumento contratual e/ou aplicação das penalidades incidentes; *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

II – se as irregularidades não derem ensejo à rescisão contratual unilateral, ao cancelamento de Ata de Registro de Preços e/ou à aplicação da sanção prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, o Diretor-Geral, por delegação, proferirá



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

decisão quanto à eventual aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87, I, II e III, da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Parágrafo único. Proferida a decisão, a parte interessada será intimada do seu teor, observado o disposto no artigo 8º desta Portaria.

Seção V
Dos recursos

Art. 15. Das decisões de primeira instância que rescindem unilateralmente o contrato, cancelam a Ata de Registro de Preços e/ou aplicam as sanções previstas nos artigos 86 e 87, I, II e III, da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 cabe recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser julgado:

I – pelo Presidente do Tribunal, no caso de decisão proferida pelo Diretor-Geral, conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea “f”, e § 4º, da Lei nº 8.666/1993;

II – pelo Órgão Especial do Tribunal, com distribuição dirigida ao Vice-Presidente do Tribunal, que atuará como relator, no caso de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal, conforme previsto no artigo 109, inciso I, alíneas “e” e “f”, e § 4º, da Lei nº 8.666/1993 combinado com o artigo 208 do Regimento Interno do TRT da 4ª Região.

Parágrafo único. Das decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal em segunda instância (hipótese do inciso I do *caput* deste artigo) cabe novo recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação do ato, a ser julgado pelo Órgão Especial do Tribunal, com distribuição dirigida ao Vice-Presidente do Tribunal, que atuará como relator, conforme previsto no artigo 208 do Regimento Interno do TRT da 4ª Região.

Art. 16. O recurso administrativo será dirigido à autoridade competente para o seu julgamento, conforme estabelecido no artigo anterior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, submetê-lo à consideração da autoridade competente para o seu julgamento.

Parágrafo único. O recurso administrativo deverá ser encaminhado exclusivamente por meio eletrônico para o endereço informado na intimação, devendo ser acompanhado de documentos comprobatórios dos poderes do signatário da petição para representar o licitante, adjudicatário ou contratado. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Art. 17. Das decisões que aplicam a sanção prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, cabe pedido de reconsideração ao Presidente do Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, conforme previsto no artigo 109, inciso III, da Lei supracitada, observada a forma de apresentação prevista no parágrafo único do artigo 16 desta Portaria. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Art. 18. A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral relatará as alegações do licitante, adjudicatário ou contratado e os procedimentos referentes à rescisão contratual unilateral e/ou à aplicação de penalidade(s), e realizará prévia análise dos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

pressupostos recursais e do mérito do pedido de reconsideração ou do recurso administrativo interposto pelo interessado, a fim de subsidiar o seu julgamento pela autoridade competente. [\(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022\)](#)

Art. 19. Proferida decisão em sede de pedido de reconsideração ou recurso administrativo, a parte interessada será intimada do seu teor, observado o disposto no artigo 8º desta Portaria.

Seção VI
Do registro das penalidades

Art. 20. Após o esgotamento das instâncias recursais, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral registrará as penalidades aplicadas nos sistemas internos deste Tribunal e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), mantido pelo Ministério do Planejamento. [\(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022\)](#)

Parágrafo único. Na hipótese de aplicação das sanções previstas no artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, além dos registros dispostos no *caput*, a penalidade será publicada no site deste Tribunal e no Diário Oficial da União, para disponibilização automática no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União. [\(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022\)](#)

Seção VII
Das multas

Art. 21. As multas moratórias não excederão 80% (oitenta por cento) do valor previsto para a multa compensatória por inexecução da obrigação objeto do atraso. [\(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018\)](#)

Parágrafo único. Não sendo possível quantificar a multa compensatória por inexecução da obrigação objeto do atraso, a multa moratória ficará limitada a 50% do valor previsto para a multa compensatória por inexecução total da contratação. [\(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018\)](#)

Art. 22. As multas compensatórias não excederão 10% (dez por cento) do valor da parcela não executada, exceto nas contratações referentes a obras e serviços de engenharia, em que serão limitadas a 20% (vinte por cento) do valor da parcela não executada. [\(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022\)](#)

Art. 22-A. O responsável pelo registro das irregularidades e pela autuação do processo administrativo efetuará o cálculo da multa aplicável e adotará um dos seguintes procedimentos: [\(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018\)](#)

I – se o valor apurado para a multa for igual ou superior a R\$ 100,00 (cem reais), o processo deverá ser obrigatoriamente instruído e encaminhado aos setores competentes, nos termos do que dispõem os artigos 2º, 3º e 6º desta Portaria; [\(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018\)](#)

II – se o valor apurado para a multa for inferior a R\$ 100,00 (cem reais) e o responsável entender que se trata de hipótese de rescisão unilateral do contrato e/ou



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

de cominação cumulativa de quaisquer das sanções não pecuniárias previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o processo deverá ser instruído e encaminhado aos setores competentes, nos termos do que dispõem os artigos 2º, 3º e 6º desta Portaria; *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018)*

III – se o valor apurado para a multa for inferior a R\$ 100,00 (cem reais) e o responsável entender que a irregularidade enseja apenas a aplicação de sanção pecuniária, a infração deverá ser registrada no processo administrativo, para apuração cumulativa, no caso de serem cometidas outras irregularidades no âmbito da mesma licitação ou contrato, passíveis de multas que, somadas, atinjam valor igual ou superior a R\$ 100,00 (cem reais), hipótese em que o processo deverá ser instruído nos termos dos artigos 2º, 3º e 6º desta Portaria. *(acrescentado pela Portaria GP.TRT4 nº 4.149/2018 e alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 1.423/2022)*

Art. 23. Os valores devidos a título de multas serão adimplidos, sucessivamente, mediante: *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 5.884/2017)*

I – desconto dos créditos devidos por este Tribunal ao licitante, adjudicatário ou contratado; *(alterado pelas Portarias GP.TRT4 nºs 5.884/2017 e 4.149/2018)*

II – recolhimento pelo licitante, adjudicatário ou contratado, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do documento; *(alterado pelas Portarias GP.TRT4 nºs 5.884/2017 e 4.149/2018)*

III – execução da garantia prestada na respectiva contratação. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 5.884/2017)*

Parágrafo único. Esgotados os procedimentos previstos nos incisos I, II e III do *caput* deste artigo, sem que a multa aplicada seja integralmente adimplida, expedir-se-á ofício à unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional competente, para possibilitar a inscrição do débito na Dívida Ativa da União e a respectiva cobrança. *(alterado pela Portaria GP.TRT4 nº 5.884/2017)*

CAPÍTULO III Dos prazos

Art. 24. Os atos do processo administrativo serão realizados em dias úteis.

Art. 25. A contagem dos prazos processuais observará as regras previstas na Lei nº 8.666/1993.

Art. 26. A análise do atendimento dos prazos para a entrega de materiais ou equipamentos observará as seguintes regras:

I – quando o último dia do prazo recair em dia não útil, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente;

II – considerar-se-á configurado o atraso na execução do objeto do contrato a contar do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.



Art. 27. No caso de descumprimento de obrigação trabalhista, o atraso estará configurado a contar do dia imediatamente posterior ao do término do prazo fixado para o cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dia não útil.

Art. 29. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BEATRIZ RENCK
Presidente do TRT da 4ª Região – RS